

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2128/2542

นางอัญชลีย์ ศิลปชัยหรือสุริวงศ์หรือสุริ
วงศ์ กับพวก

โจทก์

บริษัทพณิชยการกำแพงเพชร จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304

ช.อุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นทางสาธารณะเพื่อให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรของตนและ
ประชาชนทั่วไปใช้เป็นทางสัญจรได้ จึงยอมมีผลตามกฎหมายทันทีนับตั้งแต่วันที่
ช.อุทิศให้โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนให้ปรากฏเป็นทางสาธารณะอีก เมื่อที่ดินพิพาท
เป็นทางสาธารณะแล้ว แม้ต่อมา ช.จะได้นำที่ดินดังกล่าวขายให้แก่จำเลยหรือจำเลย
นำไปจดทะเบียนจำนองต่อกดี ก็หาทำให้ที่ดินพิพาทสิ้นสภาพเป็นทางสาธารณะไม่

ช.อุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นทางสาธารณะเพื่อให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรของตนและ
ประชาชนทั่วไปใช้เป็นทางสัญจรได้ จึงยอมมีผลตามกฎหมายทันทีนับตั้งแต่วันที่
ช.อุทิศให้โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนให้ปรากฏเป็นทางสาธารณะอีก เมื่อที่ดินพิพาท
เป็นทางสาธารณะแล้ว แม้ต่อมา ช.จะได้นำที่ดินดังกล่าวขายให้แก่จำเลยหรือจำเลย
นำไปจดทะเบียนจำนองต่อกดี ก็หาทำให้ที่ดินพิพาทสิ้นสภาพเป็นทางสาธารณะไม่

(สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-ประสพสุข บุญเดช-สุเมธ ตั้งคจิวางกูร)

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร - นายสุรพล กล่อมจิตต์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายวิโรจน์ สุขวโรตม์วัตร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ